



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1535 del 01/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 del 01/10/2026

PROPOSTA N. 2691 del 01/10/2026

OGGETTO: Avviso pubblico per la co-progettazione nell'ambito dell'azione "Semi Di Libertà – Modelli di inclusione attiva per l'uscita e l'esecuzione penale esterna" - CUP J54H24000330001- Approvazione Avviso e relativi allegati

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti la competenza alla direzione degli uffici e dei servizi e l'adozione degli atti amministrativi e gestionali di competenza;
- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli Enti Locali;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017, all'art. 55 disciplina l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento, quali strumenti a disposizione delle Amministrazioni pubbliche per il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 210 del 22 giugno 2015, ha individuato i nuovi Ambiti sociali territoriali (A.T.S) prevedendo, tra gli altri, l'Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme (ATS), comprensivo dei Comuni di Curinga, Cortale, Jacurso, Maida, San Pietro a Maida, Lamezia Terme (Capofila), Feroletto Antico, Falerna, Gizzeria, Nocera Terinese, Platania e Pianopoli;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionali del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*" e stata modificata l'individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019 è stata disposta la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 s.m.i.*";
- la Convenzione, sottoscritta il 5 settembre 2023, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dell'ATS di Lamezia Terme, che comprende i Comuni di Curinga, Cortale, Jacurso, Maida, San Pietro a Maida, Lamezia Terme (Capofila), Feroletto Antico, Falerna, Gizzeria, Nocera Terinese, Platania e Pianopoli.

Richiamati:

- Il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che disciplina il Fondo Sociale europeo Plus, 2021/1058 che disciplina il Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027, 2021/1060 che stabilisce che "l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto", recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acqua coltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) 2014/240 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali ed 'Investimento Europei (Fondi SIE);
- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito anche "PN Inclusione" o "Programma") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione 21/27, versione 1 del 18 maggio 2023, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot.6527 del 18 maggio 2023;
- il "Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027";
- il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio" del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", ultima versione;
- Il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 226 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore)".

Visto il D.D.R. n. 15950 del 22/09/2026 e pubblicato su BURC n. 197 del 23.9.2026 "Avviso di Manifestazione di interesse per la selezione di Progetti di cui all'Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva de soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) – "Semi di libertà – modelli di inclusione Attiva per l'Uscita e l'Esecuzione Penale Esterna" - CUP J54H24000330001, CLP PRG – AMAES 1390 - REGIONE CALABRIAAMA ES – CALABRIA FSE+ - Linea di attività 3 "Animazione territoriale". Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN Inclusione) - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) realizzazione della Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 - Obiettivo specifico K [ESO 4.11]".

Considerato che:

- La procedura ad evidenza pubblica è volta a selezionare un partner disponibile alla co-progettazione e alla costituzione di un partenariato per la presentazione di una proposta progettuale congiunta, in risposta all'Avviso approvato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 15950 del 22/09/2026, che si richiama integralmente ai fini della predisposizione degli atti;
- Il Decreto succitato prevede la presentazione, da parte degli ATS di progetti innovativi e sperimentali, finalizzati a promuovere la qualificazione e l'integrazione della rete dei servizi

sociali ovvero a prevenire e contrastare le fragilità, rafforzare la presa in carico integrata, promuovere la partecipazione delle comunità locali e generare risultati misurabili e replicabili sul territorio regionale.

Dato atto che:

- Gli obiettivi specifici dell'Avviso Regionale, richiamato in premessa, includono la promozione di azioni di animazione territoriale finalizzate a favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone coinvolte in misure penali. Le attività previste in questa linea riguardano l'organizzazione di servizi locali e la creazione di reti di supporto che facilitino il reinserimento sociale e lavorativo. In linea con le politiche di inclusione sociale, la creazione di sportelli di multiservizi a livello locale, è un'azione fondamentale per supportare i destinatari nelle loro esigenze quotidiane, facilitando l'accesso ai servizi pubblici e privati. Gli sportelli saranno collocati in luoghi strategici delle comunità, in collaborazione con enti locali, associazioni e istituzioni, e saranno connessi con le agenzie territoriali istituzionalmente deputate a gestire i servizi sociali, sanitari, educativi e di reinserimento lavorativo. Gli interventi finanziati, non potranno in alcun caso riguardare servizi di natura sanitaria;
- Il partenariato con l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Lamezia Terme definirà il modello operativo per l'attuazione delle sotto-azioni obbligatorie previste a livello territoriale dall'avviso regionale.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere:

- ad approvare l'Avviso Pubblico Avviso pubblico per la costituzione di un partenariato per la co-progettazione operativa e successiva gestione di un progetto da presentare nell'ambito dell'azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva de soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) – "Semi Di Libertà – Modelli di inclusione attiva per l'uscita e l'esecuzione penale esterna" - CUP J54H24000330001, CLP PRG – AMA ES 1390 - Regione Calabria- AMA ES – Calabria FSE+, linea di attività 3 "Animazione Territoriale" e i relativi allegati;
- nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Alessia Papaluca, in organico al Settore Servizi alla Persona.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla anti-corrruzione n.190/2012.

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147- bis comma 1 D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'adozione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 32 del 15/09/2025.

Visti:

- il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente
- il D. Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e il GDPR. 2016/679 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 4 giugno 2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025, recante ad oggetto: "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025- 2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026, di approvazione del rendiconto 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13 agosto 2026 ad oggetto "*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000*".

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di approvare** Avviso Pubblico per la costituzione di un partenariato per la co-progettazione operativa e successiva gestione di un progetto da presentare nell'ambito dell'azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva de soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) – "*Semi Di Libertà – Modelli di inclusione attiva per l'uscita e l'esecuzione penale esterna*" - CUP J54H24000330001, CLP PRG – AMA ES 1390 - Regione Calabria- AMA ES – Calabria FSE+, linea di attività 3 "*Animazione Territoriale*" e i relativi allegati;
- **di nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Alessia Papaluca, in organico al Settore Servizi alla Persona;
- **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- **di dare atto che:**
 - è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;
 - è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della

Legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

- **di specificare che:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;

- **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2691 del 01/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 01/10/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA